TEST

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 PREGUNTAS

Bloque 1. El Consell: concepto, composición y vicepresidencias

1. Según la Ley 5/1983, ¿qué es el Consell?

A) Un órgano consultivo de Les Corts.

B) El órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la Administración de la Generalitat.

C) Un órgano judicial de la Comunitat Valenciana.

D) Una comisión permanente de coordinación parlamentaria.

2. ¿Quiénes integran el Consell, con carácter general?

A) El President de la Generalitat, los diputados autonómicos y los alcaldes.

B) El President de la Generalitat, el Presidente de Les Corts y los síndicos parlamentarios.

C) El President de la Generalitat, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Consellers.

D) Los Secretarios autonómicos y los Subsecretarios exclusivamente.

3. ¿Pueden asistir los Secretarios autonómicos a las reuniones del Consell?

A) Sí, siempre, con voz y voto.

B) Sí, cuando sean convocados.

C) No, nunca pueden asistir.

D) Solo si sustituyen a un Conseller.

4. La función ordinaria de los Vicepresidentes del Consell consiste principalmente en:

A) Fiscalizar la actividad de Les Corts.

B) Ejercer la potestad judicial autonómica.

C) Prestar máximo apoyo y asesoramiento al President.

D) Aprobar directamente las leyes de la Generalitat.

5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del President, los Vicepresidentes asumen las funciones de la Presidencia del Consell:

A) Por sorteo.

B) Según su orden.

C) Según la edad de cada Vicepresidente.

D) Por acuerdo de Les Corts en cada caso.

6. Si no existen Vicepresidentes, ¿quién sustituye al President en la Presidencia del Consell?

A) El Secretario autonómico más antiguo.

B) El Presidente de Les Corts en todo caso.

C) El Conseller designado expresamente por el President y, en defecto de designación, el Conseller con más antigüedad ininterrumpida.

D) El Director general de mayor rango.

7. Las ausencias temporales del President de la Generalitat superiores a un mes:

A) Se comunican a Les Corts.
B) Se comunican al Tribunal Constitucional.
C) Producen automáticamente su cese.
D) Obligan a convocar elecciones.

8. ¿Puede el President nombrar Consellers sin cartera?

A) No, todos los Consellers deben tener necesariamente Conselleria.
B) Sí, puede nombrar uno o varios Consellers sin cartera.
C) Solo si lo autoriza el Tribunal Superior de Justicia.
D) Solo durante los periodos electorales.

9. El Secretario del Consell será nombrado por el President:

A) Entre los Vicepresidentes o los Consellers.
B) Entre los diputados de la oposición.
C) Entre los funcionarios de carrera del grupo A1 exclusivamente.
D) Entre los alcaldes de la Comunitat Valenciana.

10. ¿Quién puede designar un portavoz del Consell?

A) Les Corts.
B) El Tribunal Superior de Justicia.
C) El President, de entre los miembros del Consell.
D) La Comisión de Secretarios autonómicos y Subsecretarios.

Bloque 2. Funciones del Consell

11. En materia de política general de la Generalitat, corresponde al Consell:

A) Determinar las directrices de la acción de Gobierno de acuerdo con lo que establezca el President.
B) Nombrar al Rey.
C) Modificar por sí solo el Estatuto de Autonomía.
D) Resolver recursos judiciales.

12. La planificación y desarrollo de la política valenciana corresponde:

A) Exclusivamente a Les Corts.
B) Al Consell.
C) A las Diputaciones Provinciales de forma exclusiva.
D) A los Directores generales sin intervención del Consell.

13. En relación con las Diputaciones Provinciales y demás entes locales, el Consell ejerce:

A) Las facultades que el Estatuto de Autonomía o una Ley de Les Corts le atribuya.
B) Todas las competencias municipales sin límite.
C) La potestad judicial sobre los ayuntamientos.
D) La aprobación directa de sus presupuestos ordinarios.

14. En materia de acción exterior, el Consell:

A) No tiene ninguna competencia.
B) Ejerce las competencias atribuidas por el Estatut d'Autonomia.
C) Solo puede actuar si lo autorizan todos los ayuntamientos.
D) Sustituye al Estado en tratados internacionales.

15. El nombramiento y separación de los altos cargos de la Administración de la Generalitat corresponde al Consell:

A) A propuesta del Conseller correspondiente.
B) A propuesta de cualquier diputado.
C) Sin propuesta previa alguna.
D) A propuesta del Tribunal Constitucional.

16. Respecto a las Diputaciones Provinciales y entes locales que ejecuten competencias delegadas de la Generalitat, el Consell puede:

A) Reglamentar e inspeccionar su funcionamiento en cuanto ejecuten dichas competencias.
B) Disolver todos sus órganos de gobierno sin causa.
C) Nombrar directamente a todos los concejales.
D) Sustituir sus competencias propias en todo caso.

17. Los convenios y acuerdos de colaboración con el Estado y otras comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat deben ser propuestos por el Consell:

A) Al Tribunal Supremo.
B) A Les Corts, para su debate y aprobación.
C) A las Diputaciones Provinciales para su ratificación.
D) A los Secretarios autonómicos.

18. La suscripción de convenios y acuerdos de cooperación con el Estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas puede corresponder al Consell:

A) Sin perjuicio de su debate y previa aprobación por Les Corts y autorización de las Cortes Generales cuando proceda.
B) Sin intervención parlamentaria en ningún caso.
C) Solo si se trata de materias ajenas a la Generalitat.
D) Solo mediante Decreto-ley.

19. Para el ejercicio de competencias de la Generalitat, el Consell puede:

A) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas o, en su caso, crearlas.
B) Crear juzgados penales autonómicos.
C) Aprobar leyes orgánicas estatales.
D) Nombrar directamente a los diputados de Les Corts.

20. En materia de Administración de Justicia, el Consell puede proponer ante el órgano competente:

A) La convocatoria de concursos y oposiciones para cubrir determinadas plazas judiciales y de personal al servicio de la Administración de Justicia.
B) La supresión del Tribunal Constitucional.
C) El nombramiento discrecional de jueces sin concurso.
D) La aprobación de sentencias administrativas.

21. En materia notarial y registral, el Consell participa en la fijación de demarcaciones y nombra Notarios y Registradores:

A) De conformidad con las leyes del Estado.
B) Según el criterio exclusivo de cada Conselleria.
C) Sin sujeción a norma estatal alguna.
D) Solo mediante moción de censura.

22. Entre las funciones normativas del Consell está:

A) Proponer a Les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia.
B) Aprobar directamente la reforma del Estatut sin Les Corts.
C) Derogar la Constitución en el territorio valenciano.
D) Nombrar al President de Les Corts.

23. La iniciativa legislativa del Consell se ejerce mediante:

A) La aprobación de proyectos de ley para su remisión a Les Corts.
B) La aprobación de sentencias.
C) La publicación de simples instrucciones internas.
D) La convocatoria obligatoria de referéndum.

24. Los decretos legislativos del Consell se dictan:

A) En los términos y con las formalidades previstas en la Ley.
B) Sin control parlamentario posible.
C) Solo para imponer sanciones penales.
D) Como simples actos administrativos sin rango normativo.

25. Los proyectos de Ley de presupuestos de la Generalitat deben presentarse a Les Corts:

A) Al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio.
B) El mismo día de inicio del ejercicio.
C) Un año después de iniciado el ejercicio.
D) Solo cuando lo solicite el Tribunal de Cuentas.

26. La emisión de deuda pública para gastos de inversión por el Consell exige:

A) Previo acuerdo de Les Corts.
B) Autorización de cada ayuntamiento.
C) Aprobación de los Directores generales.
D) Informe favorable de todos los sindicatos.

27. Antes de que el President plantee una cuestión de confianza, el Consell debe:

A) Deliberar sobre ella.
B) Aprobar una moción de censura.
C) Solicitar informe a cada ayuntamiento.
D) Disolver automáticamente Les Corts.

28. La disolución de Les Corts que pueda plantear el President requiere del Consell:

A) El previo acuerdo.
B) Una sentencia judicial.
C) La unanimidad de todos los Secretarios autonómicos.
D) La aprobación de una moción de censura.

Bloque 3. Funcionamiento del Consell y comisiones

29. Las sesiones del Consell tienen carácter:

A) Reservado.
B) Público en todo caso.
C) Secreto incluso en cuanto a sus acuerdos.
D) Judicial.

30. Según el régimen de funcionamiento del Consell, se hará público:

A) Solo el contenido de los acuerdos.
B) Todo el debate interno de cada sesión.
C) La documentación antes de cualquier acuerdo.
D) La votación nominal de todos los asuntos.

31. El Consell puede constituir Comisiones Delegadas:

A) De carácter permanente o temporal.
B) Solo de carácter judicial.
C) Exclusivamente integradas por alcaldes.
D) Solo durante periodos electorales.

32. Las Comisiones Delegadas del Consell estudian y resuelven:

A) Materias de interés común a algunos Departamentos.
B) Únicamente recursos penales.
C) Solo cuestiones de régimen electoral.
D) Conflictos entre tribunales.

33. La composición, funciones y materias de las Comisiones Delegadas se determinan:

A) En sus Decretos de creación.
B) En una sentencia del Tribunal Supremo.
C) En una orden verbal del Secretario del Consell.
D) En el reglamento interno de cada ayuntamiento.

34. Los Secretarios autonómicos pueden integrarse en Comisiones Delegadas:

A) Cuando, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno.
B) Siempre y con voto decisorio obligatorio.
C) Nunca.
D) Solo si no hay Consellers.

35. Las Comisiones Interdepartamentales están integradas por:

A) Altos cargos de la Administración valenciana.
B) Únicamente diputados de Les Corts.
C) Jueces y magistrados.
D) Ciudadanos elegidos por sorteo.

Bloque 4. Consellerias y Consellers

36. La Administración de la Generalitat se organiza en Consellerias o Departamentos al frente de los cuales habrá:

A) Un Conseller, miembro del Consell con funciones ejecutivas.
B) Un juez de carrera.
C) Un diputado provincial.
D) Un negociado administrativo.

37. Como miembros del Consell y jefes de Departamento, los Consellers tienen entre sus funciones:

A) Asistir a las reuniones del Consell.
B) Presidir necesariamente Les Corts.
C) Nombrar al Rey.
D) Resolver conflictos constitucionales.

38. Los Consellers proponen al Consell el nombramiento y cese:

A) De los altos cargos de su Departamento.
B) De los diputados de Les Corts.
C) De los magistrados del Tribunal Constitucional.
D) De todos los alcaldes.

39. Los proyectos de Decreto relativos a cuestiones propias de un Departamento, una vez aprobados, son refrendados por:

A) El Conseller correspondiente.
B) El Presidente de Les Corts.
C) El Secretario General Administrativo.
D) El Tribunal Superior de Justicia.

40. La potestad reglamentaria de los Consellers en materias propias de su Conselleria se ejerce en forma de:

A) Órdenes de la Conselleria.
B) Decretos-leyes.
C) Leyes orgánicas.
D) Sentencias.

41. Los Consellers pueden resolver conflictos de atribuciones:

A) Entre distintos órganos y autoridades de su Conselleria.
B) Entre comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional.
C) Entre Les Corts y el Estado.
D) Entre tribunales de justicia.

42. Las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales y presupuestarios corresponden a:

A) Los Consellers.
B) Los síndicos parlamentarios.
C) El Tribunal Constitucional.
D) Los negociados administrativos sin autorización.

43. Los Consellers son nombrados y separados por:

A) El President de la Generalitat.
B) Les Corts por mayoría simple.
C) El Secretario del Consell.
D) Los Directores generales.

44. Si cesa el President de la Generalitat, los Consellers:

A) Cesan, pero continúan en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consell.
B) Mantienen el cargo indefinidamente.
C) Quedan automáticamente nombrados diputados.
D) Pasan a depender del Tribunal Superior de Justicia.

45. Los Consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades:

A) Previsto para el President en el artículo 6.

B) Propio de los alcaldes.

C) Exclusivo de los magistrados.

D) Solo durante los meses de campaña electoral.

Bloque 5. Potestad reglamentaria y procedimiento normativo

46. El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con:

A) La Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.

B) Solo su criterio político.

C) Las instrucciones internas de cada negociado.

D) La costumbre administrativa sin rango normativo.

47. ¿Cuál es el primer rango en la jerarquía de normas reglamentarias prevista en la Ley?

A) Decretos del Consell.

B) Órdenes de Consellerias.

C) Disposiciones de órganos inferiores.

D) Instrucciones de servicio.

48. En la jerarquía reglamentaria, los Decretos del President se sitúan:

A) Después de los Decretos del Consell y antes de las Órdenes de las Comisiones Delegadas.

B) Por encima de la Constitución.

C) Por debajo de las disposiciones de órganos inferiores.

D) Al mismo nivel que una instrucción de servicio.

49. Los Decretos del Consell serán firmados por:

A) El President y refrendados por el Conseller o Consellers correspondientes.

B) El Presidente de Les Corts exclusivamente.

C) El Secretario General Administrativo exclusivamente.

D) Todos los Directores generales.

50. Adoptarán la forma de Decreto del President, entre otros:

A) Los actos singulares referidos a ceses, nombramientos y asignación de funciones a los Consellers cuando proceda.

B) Las sentencias penales.

C) Las leyes aprobadas por Les Corts.

D) Las resoluciones de los negociados.

51. Las disposiciones y resoluciones que adopten la forma de Decreto se publican en:

A) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

B) El tablón de anuncios de cada ayuntamiento exclusivamente.

C) El Diario Oficial de la Unión Europea siempre.

D) El boletín interno de cada Conselleria sin publicidad oficial.

52. Las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell son firmadas por:

A) El Presidente de la Comisión y refrendadas por el Secretario de la misma.
B) El Rey y el President.
C) Todos los Consellers individualmente.
D) La Mesa de Les Corts.

53. Las Órdenes de Conselleria proceden del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las Consellerias y quedan circunscritas:

A) A las materias de su departamento.
B) A cualquier materia estatal.
C) A la reforma del Estatuto.
D) A la potestad judicial.

54. En el ejercicio de la potestad reglamentaria no se puede:

A) Establecer penas ni imponer exacciones, tasas parafiscales y otras cargas similares.
B) Regular materias organizativas cuando proceda.
C) Publicar decretos.
D) Dictar órdenes de Conselleria dentro de su materia.

55. Las disposiciones generales que regulen materias reservadas a la Ley sin autorización expresa son:

A) Nulas de pleno derecho.
B) Válidas si las firma un Director general.
C) Válidas durante treinta días.
D) Convertidas automáticamente en leyes.

56. El anteproyecto de Ley elaborado por la Conselleria competente debe ir acompañado de:

A) Estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad, y memoria económica.
B) Solo una nota verbal.
C) Una sentencia judicial previa.
D) Un informe de cada ayuntamiento.

57. En la elaboración de anteproyectos de Ley es preceptivo, en todo caso:

A) El informe del subsecretario o subsecretarios competentes y de la Abogacía General de la Generalitat.
B) El referéndum autonómico.
C) La aprobación previa del Tribunal Supremo.
D) La firma de todos los Secretarios autonómicos.

58. En la elaboración de Reglamentos, cuando el proyecto afecte a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se dará audiencia por plazo de:

A) Quince días.
B) Dos meses.
C) Cuarenta y ocho horas.
D) Un año.

59. Los Reglamentos exclusivamente organizativos de la Presidencia y las Consellerias no requieren preceptivamente determinados trámites, entre ellos:

A) Audiencia, informe de la Abogacía General y dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
B) Publicación en el Diari Oficial.
C) Existencia de órgano competente.
D) Aprobación por el órgano que corresponda.

Bloque 6. Relaciones entre el Consell y Les Corts

60. El Consell realizará ante Les Corts una declaración de política general:

A) En el primer pleno del primer período ordinario de sesiones anual, en septiembre.
B) Cada semana.
C) Solo al final de la legislatura.
D) Nunca ante Les Corts.

61. La declaración de política general ante Les Corts será seguida de debate y podrá concluir con:

A) La aprobación de resoluciones.
B) Una sentencia judicial.
C) La elección automática de un nuevo President.
D) La aprobación directa de los presupuestos.

62. En los años en que se celebre debate de investidura por elecciones a Les Corts u otra causa:

A) No tendrá lugar el debate de política general.
B) Habrá dos debates de política general obligatorios.
C) Se suspenderá la actividad de Les Corts todo el año.
D) Cesará automáticamente el Consell.

63. Los miembros del Consell deberán comparecer ante el Pleno o Comisiones de Les Corts:

A) A petición propia o por acuerdo de Les Corts.
B) Solo por orden judicial.
C) Nunca ante Comisiones.
D) Solo si han cesado.

64. El Consell debe facilitar a Les Corts los datos, informes o documentos solicitados en plazo no superior a:

A) Treinta días, o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan.
B) Cinco días sin excepciones.
C) Dos años.
D) Setenta y dos horas siempre.

65. Los miembros del Consell tienen acceso a las sesiones de Les Corts y:

A) La facultad de hacerse oír en ellas.
B) El derecho a votar como diputados aunque no lo sean.
C) La potestad de anular debates.
D) La facultad de sustituir a la Mesa.

66. La relación ordinaria entre el Consell y Les Corts se canaliza a través de:

A) La Presidencia de la Generalitat y el representante del Consell en la Junta de Portavoces.
B) Los servicios periféricos.
C) Las subdirecciones generales.
D) Los negociados administrativos.

67. El Consell responde solidariamente de su gestión política ante Les Corts:

A) Sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión.
B) Sin que exista responsabilidad directa de sus miembros.
C) Solo ante el Tribunal Supremo.
D) Únicamente ante los ayuntamientos.

68. La responsabilidad política del Consell es exigible mediante:

A) La moción de censura y la cuestión de confianza.
B) El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición.
C) La subasta pública.
D) La encomienda de gestión.

69. La moción de censura permite a Les Corts exigir responsabilidad política:

A) Al President de la Generalitat.
B) A los jueces ordinarios.
C) A los alcaldes de todos los municipios.
D) A los funcionarios de base.

70. La moción de censura debe ser propuesta, al menos, por:

A) La quinta parte de los diputados, en escrito motivado.
B) Un solo diputado sin motivación.
C) La mitad de los ayuntamientos.
D) El Secretario del Consell.

71. La moción de censura debe incluir:

A) Un candidato a la Presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura.
B) Una terna de jueces.
C) Una reforma presupuestaria completa.
D) La disolución automática de Les Corts.

72. La moción de censura no puede ser votada hasta que transcurran como mínimo:

A) Cinco días desde su presentación.
B) Veinticuatro horas desde su presentación.
C) Dos meses desde su presentación.
D) Un año desde su presentación.

73. Para aprobar una moción de censura se requiere:

A) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de Les Corts.
B) Mayoría simple de los presentes.
C) Unanimidad de todos los diputados.
D) Informe favorable del Consell.

74. La cuestión de confianza puede plantearla el President ante Les Corts:

A) Previa deliberación del Consell.
B) Sin intervención alguna del Consell.
C) Solo a petición de los ayuntamientos.
D) Por acuerdo de los Directores generales.

Bloque 7. Delegación legislativa, decretos-leyes y elecciones

75. Les Corts pueden delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley denominadas:

A) Decretos Legislativos.
B) Órdenes de servicio.
C) Resoluciones singulares.
D) Instrucciones internas.

76. No pueden ser objeto de delegación legislativa al Consell las materias que afecten:

A) Al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas.
B) A la organización interna de una oficina administrativa sin efectos externos.
C) A la recopilación de datos estadísticos internos.
D) A la designación de un representante en un órgano colegiado.

77. La delegación legislativa al Consell:

A) Debe conferirse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo.
B) Puede entenderse concedida de modo implícito.
C) Puede otorgarse por tiempo indeterminado.
D) No requiere materia concreta.

78. Cuando la delegación legislativa tenga por objeto formar textos articulados, debe otorgarse mediante:

A) Ley de bases.
B) Orden de Conselleria.
C) Decreto del President.
D) Instrucción de servicio.

79. En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Consell puede dictar:

A) Decretos-leyes.
B) Sentencias.
C) Leyes orgánicas estatales.
D) Tratados internacionales.

80. Los decretos-leyes deben someterse a debate y votación de totalidad en Les Corts sobre convalidación o derogación dentro del plazo de:

A) Treinta días siguientes a su promulgación.
B) Dos días desde su aprobación.
C) Un año desde su promulgación.
D) Cinco años.

81. El Decreto de convocatoria de elecciones a Les Corts debe especificar, entre otros extremos:

A) El número de diputados a elegir en cada circunscripción, la duración de la campaña, el día de la votación y la constitución de Les Corts.

B) El nombramiento de todos los Consellers.

C) La aprobación de todos los presupuestos municipales.

D) La composición del Tribunal Constitucional.

Bloque 8. Administración Pública de la Generalitat

82. La Administración Pública de la Generalitat se organiza y actúa con:

A) Personalidad jurídica única.

B) Personalidad jurídica diferente para cada negociado.

C) Personalidad judicial propia.

D) Personalidad privada obligatoria.

83. Entre los criterios de organización y actuación de la Administración Pública de la Generalitat están:

A) Eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

B) Secreto, arbitrariedad y ausencia de jerarquía.

C) Exclusivamente centralización y opacidad.

D) Solo economía de medios, sin sometimiento a la ley.

84. La Administración Pública de la Generalitat actúa con sometimiento pleno:

A) A la ley y al derecho.

B) A la mera conveniencia política sin límites.

C) A instrucciones privadas.

D) A acuerdos verbales sin valor normativo.

85. La creación de un órgano administrativo que suponga incremento del gasto público debe ir precedida de:

A) Un estudio económico del coste, rendimiento o utilidad y posibilidad de aprovechamiento de medios de otras Administraciones.

B) Una simple comunicación verbal.

C) Una moción de censura.

D) Una convocatoria electoral.

86. El ejercicio de competencias propias de cada órgano puede delegarse:

A) En el órgano jerárquico inmediato inferior, salvo que por eficacia sea aconsejable atribuirlo a otro órgano.

B) En cualquier particular sin límite.

C) Siempre en Les Corts.

D) Solo en órganos judiciales.

87. Según la Ley, no cabe la delegación de:

A) Competencias delegadas.

B) Competencias propias en ningún caso.

C) Funciones materiales de apoyo.

D) Tareas de archivo.

88. Las delegaciones y sus renovaciones deben publicarse en:

A) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
B) Un tablón privado.
C) El boletín interno de un servicio sin publicidad.
D) La prensa local exclusivamente.

89. El Reglamento orgánico de cada Conselleria se aprueba:

A) Por el Consell, a propuesta del Conseller respectivo.
B) Por el Secretario General Administrativo sin intervención del Consell.
C) Por cada servicio periférico.
D) Por los negociados.

90. La organización de las Consellerias se estructura en:

A) Órganos superiores, nivel directivo y nivel administrativo.
B) Solo órganos judiciales y fiscales.
C) Diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades.
D) Pleno, comisiones y ponencias.

91. Son órganos superiores del Departamento:

A) El Conseller y los Secretarios autonómicos.
B) Los Subsecretarios y los negociados.
C) Los Directores generales y las secciones.
D) Los servicios periféricos exclusivamente.

92. El nivel directivo está integrado por:

A) Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos con rango de Director general.
B) Negociados y unidades exclusivamente.
C) Diputados y senadores.
D) Órganos judiciales.

93. Los Secretarios autonómicos dirigen y coordinan:

A) Los Centros Directivos adscritos bajo su dependencia.
B) Las salas de justicia.
C) Los grupos parlamentarios.
D) Las diputaciones provinciales siempre.

94. Bajo la directa dependencia del President y de cada Conseller se creará:

A) La Subsecretaría.
B) El Tribunal Administrativo Autonómico Penal.
C) La Mesa de Les Corts.
D) La Comisión Electoral Permanente.

95. El nivel administrativo se organiza en:

A) Subdirecciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados, pudiendo establecerse otras unidades.
B) Solo Conseller y Secretarios autonómicos.
C) Solo Pleno y Comisiones.
D) Únicamente órganos judiciales.

96. Los servicios periféricos tienen competencia:

A) Solo en su propio ámbito territorial.
B) Sobre todo el territorio de la Comunitat Valenciana siempre.
C) Sobre todo el Estado.
D) Solo en Les Corts.

Bloque 9. Responsabilidad y desarrollo de la norma

97. La responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se exige ante:

A) El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, el Tribunal Supremo.
B) La Comisión de Secretarios autonómicos y Subsecretarios.
C) Los servicios periféricos.
D) La Secretaría General Administrativa.

98. Las responsabilidades penales y civiles de autoridades y funcionarios de la Generalitat se exigen conforme a:

A) Las disposiciones generales del Estado en la materia, con la salvedad prevista sobre el Tribunal Superior de Justicia Valenciano.
B) Las normas internas de cada negociado exclusivamente.
C) El acuerdo verbal del Conseller.
D) La costumbre administrativa local.

99. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat es exigible por:

A) Toda lesión que sufran los ciudadanos en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
B) Cualquier daño causado exclusivamente por fuerza mayor.
C) Solo daños penales cometidos por particulares.
D) Únicamente desacuerdos políticos sin lesión.

100. Para la aplicación y desarrollo de la Ley 5/1983, se autoriza al Consell a:

A) Adoptar las disposiciones reglamentarias precisas.
B) Modificar por decreto la Constitución.
C) Dictar sentencias judiciales.
D) Nombrar directamente a los diputados.

Test Soluciones

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 RESPUESTAS

SOLUCIONES

Tabla de respuestas con artículo de referencia (Ley de Gobierno Valenciano).

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / base normativa
1. Según la Ley 5/1983, ¿qué es el Consell?	B) El órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la Administración de la Generalitat.	Art. 13
2. ¿Quiénes integran el Consell, con carácter general?	C) El President de la Generalitat, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Consellers.	Art. 14.1
3. ¿Pueden asistir los Secretarios autonómicos a las reuniones del Consell?	B) Sí, cuando sean convocados.	Art. 14.2
4. La función ordinaria de los Vicepresidentes del Consell consiste principalmente en:	C) Prestar máximo apoyo y asesoramiento al President.	Art. 15.1
5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del President, los Vicepresidentes asumen las funciones de la Presidencia del Consell:	B) Según su orden.	Art. 15.1
6. Si no existen Vicepresidentes, ¿quién sustituye al President en la Presidencia del Consell?	C) El Conseller designado expresamente por el President y, en defecto de designación, el Conseller con más antigüedad ininterrumpida.	Art. 15.1
7. Las ausencias temporales del President de la Generalitat superiores a un mes:	A) Se comunican a Les Corts.	Art. 15.1
8. ¿Puede el President nombrar Consellers sin cartera?	B) Sí, puede nombrar uno o varios Consellers sin cartera.	Art. 15.2
9. El Secretario del Consell será nombrado por el President:	A) Entre los Vicepresidentes o los Consellers.	Art. 15.3
10. ¿Quién puede designar un portavoz del Consell?	C) El President, de entre los miembros del Consell.	Art. 15.3
11. En materia de política general de la Generalitat, corresponde al Consell:	A) Determinar las directrices de la acción de Gobierno de acuerdo con lo que establezca el President.	Art. 16.a
12. La planificación y desarrollo de la política valenciana corresponde:	B) Al Consell.	Art. 16.b
13. En relación con las Diputaciones Provinciales y demás entes locales, el Consell ejerce:	A) Las facultades que el Estatuto de Autonomía o una Ley de Les Corts le atribuya.	Art. 16.c
14. En materia de acción exterior, el Consell:	B) Ejerce las competencias atribuidas por el Estatut d'Autonomia.	Art. 16.d
15. El nombramiento y separación de los altos cargos de la Administración de la Generalitat corresponde al Consell:	A) A propuesta del Conseller correspondiente.	Art. 17.a
16. Respecto a las Diputaciones Provinciales y entes locales que ejecuten competencias delegadas de la Generalitat, el Consell puede:	A) Reglamentar e inspeccionar su funcionamiento en cuanto ejecuten dichas competencias.	Art. 17.c
17. Los convenios y acuerdos de colaboración con el Estado y otras comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat deben ser propuestos por el Consell:	B) A Les Corts, para su debate y aprobación.	Art. 17.e
18. La suscripción de convenios y acuerdos de cooperación con el Estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas puede corresponder al Consell:	A) Sin perjuicio de su debate y previa aprobación por Les Corts y autorización de las Cortes Generales cuando proceda.	Art. 17.f
19. Para el ejercicio de competencias de la Generalitat, el Consell puede:	A) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas o, en su caso, crearlas.	Art. 17.g
20. En materia de Administración de Justicia, el Consell puede proponer ante el órgano competente:	A) La convocatoria de concursos y oposiciones para cubrir determinadas plazas judiciales y de personal al servicio de la Administración de Justicia.	Art. 17.h
21. En materia notarial y registral, el Consell participa en la fijación de demarcaciones y nombra Notarios y Registradores:	A) De conformidad con las leyes del Estado.	Art. 17.i
22. Entre las funciones normativas del Consell está:	A) Proponer a Les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia.	Art. 18.a
23. La iniciativa legislativa del Consell se ejerce mediante:	A) La aprobación de proyectos de ley para su remisión a Les Corts.	Art. 18.b
24. Los decretos legislativos del Consell se dictan:	A) En los términos y con las formalidades previstas en la Ley.	Art. 18.c
25. Los proyectos de Ley de presupuestos de la Generalitat deben presentarse a Les Corts:	A) Al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio.	Art. 18.e

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / base normativa
26. La emisión de deuda pública para gastos de inversión por el Consell exige:	A) Previo acuerdo de Les Corts.	Art. 18.g
27. Antes de que el President plantee una cuestión de confianza, el Consell debe:	A) Deliberar sobre ella.	Art. 19.b
28. La disolución de Les Corts que pueda plantear el President requiere del Consell:	A) El previo acuerdo.	Art. 19.c
29. Las sesiones del Consell tienen carácter:	A) Reservado.	Art. 23
30. Según el régimen de funcionamiento del Consell, se hará público:	A) Solo el contenido de los acuerdos.	Art. 23
31. El Consell puede constituir Comisiones Delegadas:	A) De carácter permanente o temporal.	Art. 24.1
32. Las Comisiones Delegadas del Consell estudian y resuelven:	A) Materias de interés común a algunos Departamentos.	Art. 24.1
33. La composición, funciones y materias de las Comisiones Delegadas se determinan:	A) En sus Decretos de creación.	Art. 24.2
34. Los Secretarios autonómicos pueden integrarse en Comisiones Delegadas:	A) Cuando, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno.	Art. 24.3
35. Las Comisiones Interdepartamentales están integradas por:	A) Altos cargos de la Administración valenciana.	Art. 25
36. La Administración de la Generalitat se organiza en Consellerias o Departamentos al frente de los cuales habrá:	A) Un Conseller, miembro del Consell con funciones ejecutivas.	Art. 27
37. Como miembros del Consell y jefes de Departamento, los Consellers tienen entre sus funciones:	A) Asistir a las reuniones del Consell.	Art. 28.a
38. Los Consellers proponen al Consell el nombramiento y cese:	A) De los altos cargos de su Departamento.	Art. 28.b
39. Los proyectos de Decreto relativos a cuestiones propias de un Departamento, una vez aprobados, son refrendados por:	A) El Conseller correspondiente.	Art. 28.c
40. La potestad reglamentaria de los Consellers en materias propias de su Conselleria se ejerce en forma de:	A) Órdenes de la Conselleria.	Art. 28.e
41. Los Consellers pueden resolver conflictos de atribuciones:	A) Entre distintos órganos y autoridades de su Conselleria.	Art. 28.i
42. Las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales y presupuestarios corresponden a:	A) Los Consellers.	Art. 28.l
43. Los Consellers son nombrados y separados por:	A) El President de la Generalitat.	Art. 29.1
44. Si cesa el President de la Generalitat, los Consellers:	A) Cesan, pero continúan en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consell.	Art. 29.2.a
45. Los Consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades:	A) Previsto para el President en el artículo 6.	Art. 30.1
46. El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con:	A) La Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.	Art. 31
47. ¿Cuál es el primer rango en la jerarquía de normas reglamentarias prevista en la Ley?	A) Decretos del Consell.	Art. 32.1
48. En la jerarquía reglamentaria, los Decretos del President se sitúan:	A) Después de los Decretos del Consell y antes de las Órdenes de las Comisiones Delegadas.	Art. 32
49. Los Decretos del Consell serán firmados por:	A) El President y refrendados por el Conseller o Consellers correspondientes.	Art. 33
50. Adoptarán la forma de Decreto del President, entre otros:	A) Los actos singulares referidos a ceses, nombramientos y asignación de funciones a los Consellers cuando proceda.	Art. 34.2
51. Las disposiciones y resoluciones que adopten la forma de Decreto se publican en:	A) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.	Art. 35
52. Las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell son firmadas por:	A) El Presidente de la Comisión y refrendadas por el Secretario de la misma.	Art. 36
53. Las Órdenes de Conselleria proceden del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las Consellerias y quedan circunscritas:	A) A las materias de su departamento.	Art. 37
54. En el ejercicio de la potestad reglamentaria no se puede:	A) Establecer penas ni imponer exacciones, tasas parafiscales y otras cargas similares.	Art. 39.1
55. Las disposiciones generales que regulen materias reservadas a la Ley sin autorización expresa son:	A) Nulas de pleno derecho.	Art. 40.3
56. El anteproyecto de Ley elaborado por la Conselleria competente debe ir acompañado de:	A) Estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad, y memoria económica.	Art. 42.2
57. En la elaboración de anteproyectos de Ley es preceptivo, en todo caso:	A) El informe del subsecretario o subsecretarios competentes y de la Abogacía General de la Generalitat.	Art. 42.3
58. En la elaboración de Reglamentos, cuando el proyecto afecte a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se dará audiencia por plazo de:	A) Quince días.	Art. 43.1.c

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / base normativa
59. Los Reglamentos exclusivamente organizativos de la Presidencia y las Consellerias no requieren preceptivamente determinados trámites, entre ellos:	A) Audiencia, informe de la Abogacía General y dictamen del Consell Jurídic Consultiu.	Art. 43.2
60. El Consell realizará ante Les Corts una declaración de política general:	A) En el primer pleno del primer período ordinario de sesiones anual, en septiembre.	Art. 44.1
61. La declaración de política general ante Les Corts será seguida de debate y podrá concluir con:	A) La aprobación de resoluciones.	Art. 44.1
62. En los años en que se celebre debate de investidura por elecciones a Les Corts u otra causa:	A) No tendrá lugar el debate de política general.	Art. 44.1
63. Los miembros del Consell deberán comparecer ante el Pleno o Comisiones de Les Corts:	A) A petición propia o por acuerdo de Les Corts.	Art. 45.1
64. El Consell debe facilitar a Les Corts los datos, informes o documentos solicitados en plazo no superior a:	A) Treinta días, o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan.	Art. 45.2
65. Los miembros del Consell tienen acceso a las sesiones de Les Corts y:	A) La facultad de hacerse oír en ellas.	Art. 45.3
66. La relación ordinaria entre el Consell y Les Corts se canaliza a través de:	A) La Presidencia de la Generalitat y el representante del Consell en la Junta de Portavoces.	Art. 45.4
67. El Consell responde solidariamente de su gestión política ante Les Corts:	A) Sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión.	Art. 46
68. La responsabilidad política del Consell es exigible mediante:	A) La moción de censura y la cuestión de confianza.	Art. 46
69. La moción de censura permite a Les Corts exigir responsabilidad política:	A) Al President de la Generalitat.	Art. 47
70. La moción de censura debe ser propuesta, al menos, por:	A) La quinta parte de los diputados, en escrito motivado.	Art. 48
71. La moción de censura debe incluir:	A) Un candidato a la Presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura.	Art. 48
72. La moción de censura no puede ser votada hasta que transcurran como mínimo:	A) Cinco días desde su presentación.	Art. 49.2
73. Para aprobar una moción de censura se requiere:	A) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de Les Corts.	Art. 49.4
74. La cuestión de confianza puede plantearla el President ante Les Corts:	A) Previa deliberación del Consell.	Art. 51.1
75. Les Corts pueden delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley denominadas:	A) Decretos Legislativos.	Art. 53
76. No pueden ser objeto de delegación legislativa al Consell las materias que afecten:	A) Al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas.	Art. 53.a
77. La delegación legislativa al Consell:	A) Debe conferirse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo.	Art. 54
78. Cuando la delegación legislativa tenga por objeto formar textos articulados, debe otorgarse mediante:	A) Ley de bases.	Art. 55.1
79. En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Consell puede dictar:	A) Decretos-leyes.	Art. 58.1
80. Los decretos-leyes deben someterse a debate y votación de totalidad en Les Corts sobre convalidación o derogación dentro del plazo de:	A) Treinta días siguientes a su promulgación.	Art. 58.2
81. El Decreto de convocatoria de elecciones a Les Corts debe especificar, entre otros extremos:	A) El número de diputados a elegir en cada circunscripción, la duración de la campaña, el día de la votación y la constitución de Les Corts.	Art. 59
82. La Administración Pública de la Generalitat se organiza y actúa con:	A) Personalidad jurídica única.	Art. 60
83. Entre los criterios de organización y actuación de la Administración Pública de la Generalitat están:	A) Eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.	Art. 60
84. La Administración Pública de la Generalitat actúa con sometimiento pleno:	A) A la ley y al derecho.	Art. 60
85. La creación de un órgano administrativo que suponga incremento del gasto público debe ir precedida de:	A) Un estudio económico del coste, rendimiento o utilidad y posibilidad de aprovechamiento de medios de otras Administraciones.	Art. 62
86. El ejercicio de competencias propias de cada órgano puede delegarse:	A) En el órgano jerárquico inmediato inferior, salvo que por eficacia sea aconsejable atribuirlo a otro órgano.	Art. 63.1
87. Según la Ley, no cabe la delegación de:	A) Competencias delegadas.	Art. 63.1
88. Las delegaciones y sus renovaciones deben publicarse en:	A) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.	Art. 63.6
89. El Reglamento orgánico de cada Conselleria se aprueba:	A) Por el Consell, a propuesta del Conseller respectivo.	Art. 64
90. La organización de las Consellerias se estructura en:	A) Órganos superiores, nivel directivo y nivel administrativo.	Art. 66
91. Son órganos superiores del Departamento:	A) El Conseller y los Secretarios autonómicos.	Art. 67

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / base normativa
92. El nivel directivo está integrado por:	A) Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos con rango de Director general.	Art. 67
93. Los Secretarios autonómicos dirigen y coordinan:	A) Los Centros Directivos adscritos bajo su dependencia.	Art. 68.2
94. Bajo la directa dependencia del President y de cada Conseller se creará:	A) La Subsecretaría.	Art. 69.1
95. El nivel administrativo se organiza en:	A) Subdirecciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados, pudiendo establecerse otras unidades.	Art. 72
96. Los servicios periféricos tienen competencia:	A) Solo en su propio ámbito territorial.	Art. 76
97. La responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se exige ante:	A) El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, el Tribunal Supremo.	Art. 77
98. Las responsabilidades penales y civiles de autoridades y funcionarios de la Generalitat se exigen conforme a:	A) Las disposiciones generales del Estado en la materia, con la salvedad prevista sobre el Tribunal Superior de Justicia Valenciano.	Art. 78
99. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat es exigible por:	A) Toda lesión que sufran los ciudadanos en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.	Art. 79
100. Para la aplicación y desarrollo de la Ley 5/1983, se autoriza al Consell a:	A) Adoptar las disposiciones reglamentarias precisas.	Disposición final primera